

NUR AZLEEN SALIHA BINTI ABDUL WARIS

lawan

AHMAD FAIZ BIN YAHAYA

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 21 Februari 2022 / 19 Rejab 1443H

Kes mal (Semakan) No. 10000-003-0144-2021

[Dalam perkara seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: *Tetuan Fadhlina Siddiq & Associates.*

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan semakan terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh 29/11/2019 dalam kes mal no. 10100-016-0363-2019 yang telah memutuskan membuang Saman dan Pernyataan Tuntutan Pemohon di dalam kes tersebut dengan kos RM3000 dibayar kepada Responden.

[2] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon bertarikh 27/12/2021. Pemohon memohon untuk mendapatkan perintah-perintah sebagaimana berikut:-

- i. Mahkamah membenarkan permohonan semakan ke atas penghakiman YA Hakim Bicara Tuan Khalid bin Shaii @ Shaie pada 29/11/2021, di Dewan 1 Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam yang membuang kes tuntutan Pemohon/plaintif menerusi kes saman no. 10100-016-0363-2019;
- ii. Mahkamah selanjutnya membatalkan penghakiman YA Hakim Bicara Tuan Khalid bin Shaii @ Shaie pada 29/11/2021, di Dewan 1 Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam yang memerintahkan tuntutan Mutaah Pemohon/Plaintif untuk kes saman no. 10100-016-0363-2019 dibuang dengan kos RM3000 dibayar kepada Responden;
- iii. Mahkamah memerintahkan saman no. 10100-016-0363-2019 dihidupkan semula untuk dibicarakan dan diputuskan oleh Hakim yang lain untuk mengelakkan prejudis di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor.

[3] Pemohon mendeposkan alasannya bagi permohonan ini adalah kerana kes tuntutan mutaah Pemohon terhadap Responden telah dibuang oleh Mahkamah atas alasan ketidakhadiran Pemohon pada tarikh 29/11/2021. Peguam Syarie baharu Pemohon yang hadir pada tarikh tersebut telah memohon untuk menangguhkan perbicaraan kerana masih belum menerima catatan perbicaraan yang sebelum ini. Permohonan penangguhan tersebut juga telah dipersetujui oleh Peguam Syarie Responden memandangkan Responden juga ada membuat permohonan secara bertulis sebelum itu untuk penangguhan kes kerana terpaksa menjalani kuarantin wajib.

Ulasan Mahkamah Rayuan

[4] Sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[5] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*,” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui subseksyen 68 Enakmen Pentadbiran, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja. Lihat kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah [2013]JH36(2)*, *Sa’diah bt. Hj. Tamin lwn. Zainal Arsyad b. Mohd. Amin [2015]JH41(2)*, *Jamaludin b. Che Murad lwn. Dasmawati [2017]JH44(2)* dan *Maya bt. Ahmad Fuaad lwn. Hisham b. Halim [2018]JH46(2)*.

[6] Kami sekali lagi perturunkan Arahan Amalan yang dimaksudkan disini untuk dijadikan panduan.

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes*

tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.

- v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang*

berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi"*

[7] Berdasarkan kepada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan dan kecacatan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan hakim bicara, atau perintah/penghakiman hakim bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa, atau menyalahi nas dan hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[8] Kembali kepada permohonan Pemohon ini, kami merujuk kepada notis permohonan dan afidavit sokongannya, kami mendapati kes Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah yang mahu disemak telah dibuang/dibatalkan oleh Hakim Bicara kerana ketidakhadiran Pemohon. Sebaliknya Peguam Syarie Pemohon yang hadir pada tarikh 29/11/2021 telah memohon penangguhan kerana baru sahaja dilantik serta belum menerima apa-apa dokumen prosiding sebelum ini. Kes tersebut di peringkat perbicaraan.

[9] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenal pasti sama ada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan, baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak, maka kami telah memanggil dan menyemak fail kes yang berkaitan iaitu kes mal no. 10100-016-0363-2019 (Tuntutan Mutaah).

[10] Berdasarkan semakan dan penelitian kami terhadap rekod-rekod prosiding kes, kami telah menemui dapatan-dapatan seperti berikut:-

- (i) Semasa sidang kes pada pada tarikh 29/11/2021, Peguam Syarie Pemohon dan Peguam Syarie Responden hadir. Pemohon dan Responden tidak hadir.
- (ii) Peguam Syarie Responden ada memohon penangguhan secara bertulis sebagaimana surat bertarikh 11/11/2021 kepada Mahkamah agar sambung bicara yang ditetapkan pada 29/11/2021 ditangguh ke suatu tarikh lain memandangkan Responden perlu menjalani kuarantin wajib pada tarikh tersebut.
- (iii) Peguam Syarie Pemohon yang hadir pada 29/11/2021 adalah Peguam yang baharu dilantik oleh Pemohon. Peguam Syarie Pemohon memaklumkan belum menerima catatan prosiding yang lalu.
- (iv) Kes pada tarikh tersebut adalah ditetapkan untuk keterangan lisan Pemohon.
- (v) Hakim Bicara terus perintahkan kes dibuang dan Pemohon membayar kos kepada Responden RM3000.

[11] Maka persoalan sama ada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang prosiding, baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak apabila Hakim Bicara membuang kes disebabkan ketidakhadiran pihak-pihak? Apakah Hakim Bicara telah melaksanakan prosiding kes dengan betul atau sebaliknya yang menyebabkan berlaku ketidakadilan memandangkan kes tersebut telah memasuki prosiding perbicaraan.

[12] Pada hemat kami dengan fakta yang dikemukakan kepada kami bagi kes ini, kami berpuashati bahawa telah wujud prosiding perbicaraan yang cacat dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak apabila Hakim Bicara membuat keputusan yang menjejaskan keadilan. Hakim Bicara telah terkhilaf ketika membuat keputusan pada 29/11/2021 bahawa *kes dibuang* tanpa memberi peluang kepada Pemohon atas ketidakhadiran kali pertama semasa prosiding perbicaraan di hadapan beliau.

[13] Tindakan Hakim Bicara ketika mengeluarkan keputusan tersebut adalah suatu tindakan yang agak gopoh dan telah menyebabkan ketidakadilan kepada Pemohon memandangkan pada tarikh tersebut Peguam Syarie Pemohon hadir dihadapan Hakim Bicara. Hakim Bicara juga sepatutnya mempertimbangkan pemakluman awal berhubung permohonan penangguhan yang telah dibuat oleh Responden kepada Mahkamah pada 11/11/2021.

[14] Kami berpendapat, tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh Hakim Bicara pada 29/11/2021 apabila Pemohon tidak hadir adalah menangguhkan kes tersebut ke satu tarikh yang lain dan ianya lebih menepati kehendak undang-undang untuk memberikan lebih keadilan kepada pihak-pihak. Seksyen 121 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 menyatakan;

“(1) Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran —

(a) tiada satu pihak pun hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu;

(b) defendan tidak hadir, Mahkamah boleh, tertakluk kepada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya; atau

(c) plaintif tidak hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu dan mendengar memutuskan apa-apa tuntutan balas.

(2) Mahkamah hendaklah, sebelum membuat apa-apa penghakiman mengenai tuntutan plaintif di bawah perenggan (1)(b) atau tuntutan balas defendan di bawah perenggan (1)(c), mengarahkan plaintif atau defendan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengangkat sumpah istizhar.

(3) Jika terdapat lebih daripada seorang plaintif atau defendan dan hanya seorang sahaja daripada mereka yang hadir, Mahkamah boleh mendengar tindakan itu terhadap pihak yang hadir itu dan memutuskan tindakan itu terhadap pihak-pihak yang tidak hadir mengikut subseksyen (1) atau (2).

(4) Mahkamah boleh mengikut budi bicaranya dalam mana-mana hal yang dinyatakan dalam subseksyen (1) atau (3) memerintahkan penangguhan.”

[15] Hakim Bicara sepatutnya berpegang kepada prinsip keadilan yang mengatakan *“justice rushed is justice crushed”*, dengan tidak terburu-buru atau gopoh dalam mengendalikan kes atau memberikan keputusannya. Tindakan gopoh Hakim Bicara dalam mengendalikan kes boleh menyebabkan ketidakadilan kepada pihak-pihak dalam sesuatu tindakan yang nyatakan bertentangan dengan hukum Syarak. Maksud kami disini, ianya tidaklah bererti bahawa Mahkamah boleh berlengah-lengah untuk menyelesaikan kes, kerana prinsip keadilan juga menyatakan *“justice delayed is justice denied”*.

[16] Pada hemat kami juga, jika sekiranya kes tersebut ditangguhkan kepada tarikh yang lain, penangguhan tersebut tidak akan memprejudiskan pihak Responden. Ini kerana pihak Responden pada 11/11/2021 telah membuat permohonan penangguhan untuk kes sambung bicara pada 29/11/2021 atas alasan menjalani kuarantin wajib setelah balik dari luar negara. Oleh itu Hakim Bicara sepatutnya menggunakan kuasa budi bicaranya untuk menangguhkan perbicaraan tersebut akibat ketidakhadiran Pemohon dan Responden, dan tidak sewajarnya mengenakan kos kepada Pemohon.

[17] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan di atas, kami berpendapat perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor no. 10100-016-0363-2019 bertarikh 29/11/2021 adalah tidak selaras dan tidak bertepatan dengan kehendak undang-undang dan hukum Syarak kerana telah menyebabkan ketidakadilan telah berlaku.

[18] Secara umumnya matlamat institusi kehakiman syariah ialah untuk menegakkan keadilan. Ianya jelas sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah al-Nisa' ayat 58:-

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil.”

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara membuat keputusan sepertimana berikut:-

- [1] Permohonan Semakan Pemohon **DITERIMA**.
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh 29/11/2021 **DIBATALKAN**.
- [3] Kes Mal no. 10100-016 0363-2019 hendaklah **DITERUSKAN PERBICARAAN** di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain.

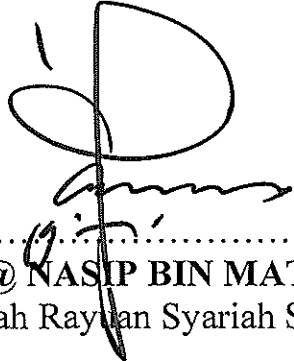
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :

- 
-
2. **YA DATUK MOHD KADZI BIN HJ. ABD LATHIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

- 
-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

